



JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
Rua Voluntários da Pátria, 532 - Bairro Centro - CEP 80020-000 - Curitiba - PR - www.jfpr.jus.br

VOTO

Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização
dos Juizados Especiais Federais

PROCESSO: 0001076-51.2011.4.03.6306
ORIGEM: 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
REQUERIDO(A): LEONICE RAMOS DA SILVA
RELATOR: Juiz Federal Gerson Luiz Rocha

VOTO-EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (RI/TNU, ART. 17, VII). PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte autora contra acórdão desta Turma Nacional que deu provimento ao incidente de Uniformização interposto pelo INSS, para reafirmar a tese de que *"a perda da qualidade de segurado constitui óbice à concessão da pensão por morte quando o de cujus não chegou a preencher, antes de sua morte, os requisitos para obtenção de qualquer aposentadoria concedida pela Previdência Social, tal como ocorre nas hipóteses em que, embora houvesse preenchido a carência, não contava com tempo de serviço ou com idade bastante para se aposentar"*.

Sustenta a embargante que o acórdão desta TNU contém omissão, na medida em que *"deixou de se pronunciar ou mesmo prequestionar a matéria trazida na exordial, quanto ao artigo 201, V da Constituição Federal, princípio da isonomia e igualdade previsto na constituição Federal com relação ao tema da falta de qualidade de segurado quando da concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, por idade ou especial"*. Para fins de prequestionamento requer a manifestação expressa acerca de suposta afronta aos artigos 5º e 201, V, da Constituição Federal.

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração são intempestivos.

Veja-se que a publicação da decisão recorrida ocorreu em 04/10/2016 e os embargos foram interpostos apenas em 20/10/2016, portanto, fora do prazo legal de cinco dias (RITNU, art. 33).

Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto-ementa do Relator.

Brasília, 24 de novembro de 2016

Gerson Luiz Rocha

Juiz Relator



Documento assinado eletronicamente por **Gerson Luiz Rocha, Juiz Federal**, em 11/11/2016, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php> informando o código verificador **3332676** e o código CRC **194684F6**.



**Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO MAURO LUIZ CAMPBELL MARQUES
Subprocurador-Geral da República:	Dra. DARCY SANTANA VITOBELLO
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL GERSON LUIZ ROCHA
Requerente:	INSS
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Requerido(a):	LEONICE RAMOS DA SILVA
Proc./Adv.:	TATIANE CRISTINA LEME BERNARDO
Litisconsorte :	SUZANA APARECIDA DA SILVA
Litisconsorte :	TALITA CRISTINA DA SILVA
Origem:	Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Proc. Nº.:	0001076-51.2011.4.03.6306

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: BOAVENTURA JOÃO ANDRADE, RUI COSTA GONÇALVES, GERSON LUIZ ROCHA, MARIA LÚCIA GOMES DE SOUZA, GISELE SAMPAIO, FERNANDO MOREIRA GONÇALVES, FÁBIO CESAR SANTOS OLIVEIRA, LUISA HICKEL GAMBA e RONALDO JOSÉ DA SILVA.

Brasília, 24 de novembro de 2016

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)